

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4050/2535

บริษัทเอราวัณคอนกรีต จำกัด
นายสมเกียรติ จันทรา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1) เดิม, มาตรา 176 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

จำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ ว่า จำเลยไม่รับรองว่าลายมือชื่อและตราประทับในใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจะเป็นลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ และเป็นตราสารสำคัญที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร หรือไม่ คำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธ จึงไม่เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัย แม้ศาลล่างทั้งสองจะได้วินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธโดยแจ้งชัดว่าจำเลยไม่ได้ตกลงทำสัญญากับโจทก์และไม่ได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์ ตามที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงต้องถือว่าจำเลยยอมรับว่าได้มีการ ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันโดยโจทก์ได้ส่งมอบและตอกเสาเข็มคอนกรีตให้แก่จำเลย และจำเลยได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์แล้วจำเลยไม่มีประเด็นที่จะนำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ดังนั้นข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ชำระหนี้บางส่วนจึงเป็นเรื่องที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นแม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ครบกำหนดชำระราคาเสาเข็มภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2526 แต่จำเลยไม่ชำระอายุความย่อมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2526 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2528 จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความ 2 ปี ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) เดิม แต่ศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ เพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตศาลแพ่งและมูลคดีมิได้เกิดในเขตศาลแพ่ง คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวย่อมมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับคำว่าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176(เดิม) ให้อำนาจศาลฎีกาพิจารณาคดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับฟ้อง โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายเสริมคอนกรีตจากโจทก์ ขนาด 26 คูณ 26 ความยาว 12 เมตร จำนวน 220 ต้น ราคา 360,580 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าตอกและค่าขนส่ง จำเลยชำระเงินล่วงหน้าจำนวน 36,058 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระหลังจากตอกเสาเข็มเสร็จต่อมาจำเลยขอเปลี่ยนรายการเสาเข็มเป็นเสาขนาด 26 คูณ 26 ความยาว 12 เมตร (เสริมเหล็ก) จำนวน 203 ต้น ราคาต้นละ 1,639 บาท เสาขนาด 30 คูณ 30 ความยาว 24 เมตร (เสริมเหล็ก) จำนวน 8 ต้น ราคาต้นละ 5,600 บาท และเสาขนาด 26 คูณ 26 ความยาว 15 เมตร (เสริมเหล็ก) จำนวน 10 ต้น ราคาต้นละ 3,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 413,517 บาท เมื่อหักเงินชำระล่วงหน้าแล้ว จำเลย

ยังค้างชำระอยู่ 377,459 บาท โจทก์ส่งมอบและตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วแต่จำเลยไม่ชำระหนี้ให้ โจทก์ทวงถาม จำเลยก็เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 377,459 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง อีก 56,386.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,845.16 บาท และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 377,459 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่รับรองว่าลายมือชื่อและตราประทับในใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้จะเป็นลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ และเป็นตราสำคัญที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือไม่ ฟ้องของโจทก์จึงไม่สมบูรณ์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ เพราะมีข้อตกลงให้ฟ้องคดีที่ศาลแพ่ง สัญญาซื้อขายเสาเข็มที่โจทก์กล่าวอ้างนั้น จำเลยมิได้ลงชื่อไว้ในสัญญา ความจริงการซื้อขายรายนี้มีข้อตกลงกันว่าโจทก์จะต้องตอกเสาเข็มให้จำเลย โดยอยู่ในความควบคุมของวิศวกร และโจทก์จะต้องออกหนังสือรับรองการรับน้ำหนักให้ด้วย แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทั้งยังตอกเสาเข็มชำรุดบกพร่อง ทำให้เสาคานไม่อาจรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการ โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะมิได้ฟ้องภายใน 2 ปี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 377,459 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ เฉพาะดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคือวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ต้องไม่เกินจำนวนที่โจทก์ขอคืน 56,386.16 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อแรกว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น ข้อนี้จำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ แต่เพียงว่า จำเลยไม่รับรองว่าลายมือชื่อและตราประทับในใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้จะ เป็นลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์และเป็นตราสำคัญที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือไม่เท่านั้น คำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธ จึงไม่เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยแม้ศาลล่างทั้งสองจะได้วินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาในประเด็นต่อมาสรุปได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ชำระหนี้บางส่วนในสัญญาซื้อขายตามฟ้องและโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงเรื่องการออกหนังสือรับรองการรับน้ำหนักของเสาเข็มกันไว้ด้วย แต่ข้อตกลงดังกล่าวโจทก์ไม่ได้พิมพ์ลงในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเมื่อจำเลยเห็นว่าผิดจากที่ตกลงกันจำเลยจึงไม่ยอมลงชื่อในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายเสาเข็มคอนกรีตตามเอกสารหมายเลข 1 จำเลยให้การยอมรับว่าโจทก์ได้ตอกเสาเข็มคอนกรีตตามฟ้องให้แก่จำเลยจริง แต่จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อสัญญาที่จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ยังมิได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามสัญญา ได้แก่ ข้อความที่ไม่ปรากฏอยู่ในสัญญาซื้อขายเสาเข็มคอนกรีตตามฟ้อง ซึ่งจำเลยอ้างว่าได้ตกลงกับโจทก์ไว้ แต่โจทก์ไม่ได้พิมพ์ข้อตกลงนั้นไว้ในสัญญากล่าวคือ "จำเลยจะตกลงซื้อเสาเข็มคอนกรีตจากโจทก์ต่อเมื่อโจทก์ต้องตกลงรับตอกเสาเข็มที่จะซื้อขายกันด้วย การตอกเสาเข็มจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้องจากวิศวกร และหลังจากตอกเสาเข็มเสร็จโจทก์จะต้องออกหนังสือรับรองการรับน้ำหนักให้แก่

จำเลยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาโอ ขนาด 30 คูณ 30ความยาว 24 เมตร จำนวน 8 ต้น ซึ่งต้องใช้เป็นเสาหลักรับน้ำหนักสร้างบ่อขึ้นทราย" จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธโดยแจ้งชัดว่าจำเลยไม่ได้ตกลงทำสัญญากับโจทก์และไม่ได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์ตามที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงต้องถือว่าจำเลยยอมรับว่าได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันโดยโจทก์ได้ส่งมอบและตอกเสาเข็มคอนกรีตให้แก่จำเลย และจำเลยได้ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยไม่มีประเด็นที่จะนำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่นดังนั้นข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ชำระหนี้บางส่วนจึงเป็นเรื่องที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นแม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเสาเข็มคอนกรีตตามฟ้อง และได้มีการชำระหนี้กันบางส่วนแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง และวรรคสาม ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่า มีข้อตกลงเพิ่มเติมจากสัญญาซื้อขายดังที่จำเลยฎีกาหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงเพิ่มเติมจากสัญญาซื้อขายดังที่จำเลยฎีกา มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นสุดท้ายว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเสาเข็มคอนกรีตตามฟ้องซึ่งมีกำหนดเวลาให้ชำระราคาเสาเข็มคอนกรีตส่วนที่เหลือภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตอกเสาเข็มเสร็จ ปรากฏว่าโจทก์ตอกเสาเข็มเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2526 จึงครบกำหนดชำระราคาเสาเข็มคอนกรีตส่วนที่เหลือจำนวน 377,459 บาท ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2526 แต่จำเลยไม่ชำระ อายุความย่อมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไป โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2528 จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความ 2 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) (มาตรา 193/34(1) ใหม่) แต่ศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์เพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตศาลแพ่งและ
มูลคดีมิได้เกิดในเขตศาลแพ่ง คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวย่อมมีความหมายเป็นอย่าง
เดียวกันกับคำว่าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 176 (เดิม) หาใช่ต้องเป็นกรณีที่ศาลรับฟ้องไว้แล้ว
ภายหลังต่อมาจึงพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาดังที่
จำเลยฎีกาไม่ ดังนั้น เมื่อกำหนดอายุความในคดีของโจทก์จะครบ 2 ปี ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2528 จึงเป็นกรณีที่อายุความจะสิ้นสุดในระหว่างหกเดือนภายหลังที่คำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่ไม่รับฟ้องถึงที่สุด จึงต้องขยายอายุความออกไปถึงหกเดือนภาย
หลังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ปรากฏว่าศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ฟ้อง
โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ